ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отмене судебного приказа

30 января 2025 года п. Фряново г.о. Щелково Московской области

И.о. мирового судьи судебного участка №279 Щелковского судебного района Московской области - мировой судья судебного участка №275 Щелковского судебного района Московской Ратникова Ю.В.,

рассмотрев заявление Лаговского Дмитрия Владимировича (тел. 8-985-144-88-84) ИНН 410500446810 об отмене судебного приказа №2а-164/2025 от 17.01.2025 года о взыскании в пользу МИФНС России №16 по Московской области задолженности по налогам и сборам, пени, расходов по оплате госпошлины,

УСТАНОВИЛ:

17.01.2025 года мировым судьей судебного участка №279 Щелковского судебного района Московской области по заявлению МИФНС России №16 по Московской области вынесен судебный приказ о взыскании с Лаговского Дмитрия Владимировича задолженности за период с 2022 года по 2023 год в размере 259948,47 руб., в том числе 244669,92 руб. – задолженность по налогам, 35278,55 руб. – пени, госпошлины в размере 402,75 руб.

После получения должником копии судебного приказа в течение срока, установленного ч.3 ст.123.5 КАС РФ, от Лаговского Д.В. поступило заявление, в котором он оспаривает требование о взыскании задолженности.

В соответствии с ч.1 ст.123.7 КАС РФ судебный приказ подлежит отмене судьей, если от должника в установленный частью 3 статьи 123.5 настоящего Кодекса срок поступят возражения относительно его исполнения.

Руководствуясь статей ч.1 ст.123.7 КАС РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Судебный приказ №2а-164/2025 от 17.01.2025 года о взыскании с Лаговского Дмитрия Владимировича задолженности за период с 2022 года по 2023 год в размере 259948,47 руб., в том числе 244669,92 руб. – задолженность по налогам, 35278,55 руб. – пени, госпошлины в размере 402,75 руб. - отменить.

Разъяснить взыскателю, что заявленное требование может быть предъявлено в порядке искового производства.

Определение обжалованию не подлежит и вступает в законную силу с момента вынесения.

Мировой судья Ю.В. Ратникова

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1DE5BB64C671549BCB0E4F213643F5E1

Владелец: Ратникова Юлия Валерьевна

Действителен с 2024-10-01 по 2025-12-25